+ Trường hợp không nhận trở lại làm việc thì bồi thường tổng số tiền: 38.014 USD. Giá trị quy đổi sang tại thời điểm xét xử sơ thẩm.

Câu hỏi 1: (2 điểm)

Anh (Chị) hãy xác định các nội dung cần làm rõ và trao đổi thêm với ông M để có thể khởi kiện công ty AVN ra tòa án?

Câu hỏi 2: (2 điểm)

Anh (Chị) hãy xác định các tài liệu, giấy tờ cần có trong hồ sơ khởi kiện của ông M?

Tình tiết bổ sung

Sau khi thụ lý vụ án, tòa án có thẩm quyền đã nhận được văn bản giải trình của công ty AVN. Trong văn bản gửi tòa án, công ty có giải trình: "Theo yêu cầu tổ chức lại lao động của công ty TNHH MT B.V tại Hà Lan (là công ty mẹ của công ty AVN), ngày 01/3/2019, Hội đồng thành viên công ty AVN ra Nghị quyết về sự thay đổi cơ cấu tổ chức, cắt giảm vị trí chuyên gia giám sát điều hành của phòng kế toán. Theo đó, công ty AVN đã xây dựng phương án sử dụng lao động, lấy ý kiến tham gia của tổ chức công đoàn, dự kiến điều chuyển ông M sang vị trí nhân viên kế toán với điều kiện được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho vị trí nhân viên kế toán.

Ngày 27/3/2019, Công ty có Công văn gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa và Công an tỉnh Khánh Hòa để thu hồi Giấy phép lao động và Thẻ tạm trú của ông M, buộc ông M phải rời khỏi Việt Nam vào hạn cuối cùng là ngày 16/4/2019. Ngày 10/4/2019, ông M rời khỏi Việt Nam. Ngày 7/5/2019, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa có Công văn số 1845 trả lời, có nội dung "Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trong nước chỉ được tuyển lao động là công dân nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Đối với vị trí nhân viên kế toán mà công ty AVN có nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài thì hiện nay các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam đào tạo rất tốt chuyên ngành này, vì vậy lao động Việt Nam hoàn toàn đáp ứng đầy đủ yêu cầu làm việc tại vị trí này, việc sử dụng lao động nước ngoài là không cần thiết"

Trong bản tự khai gửi đến tòa án, ông M cho rằng công ty AVN đã đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà không có căn cứ, lý do chính đáng, vi phạm nghĩa vụ báo trước và vi phạm nguyên tắc khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ khi ông M đang phải vào bệnh viện điều trị. Theo các tài liệu trong hồ sơ vụ án, ông M nhận được quyết định 01 vào sáng ngày 25/3/2019. Vào lúc 16 giờ 49 phút ngày 25/3/2019, ông M nhập viện.

Trong văn bản gửi tòa án, bà T trình bày "Bà không có quyền quyết định về nhân sự của công ty, chỉ tham mưu, dự thảo các văn bản cho lãnh đạo công ty. Khi dự thảo thường gửi cho đối tác để xem có phản hồi, ý kiến gì không. Liên quan đến việc ông M, bà dự thảo quyết định bằng tiếng Anh và đưa cho ông M để xem ông có ý kiến phản hồi gì trước khi trình lãnh đạo công ty ký".

Scanned with CamScanner